



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

Processo nº 0803274-63.2019.8.14.0015.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS e pedido liminar de Reintegração de Posse ajuizada por VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de TELMA MARIA DE MATOS.

Em síntese, pretende a autora a concessão de liminar para reintegração na posse do imóvel, adquirido originariamente por Erivaldo da Silva Ferreira e transferido para a ré, por meio de instrumento de cessão de direitos incidentes sobre o referido bem, ante o inadimplemento da requerida.

É o breve relato. DECIDO.

Analisando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a tutela de urgência pretendida, por ora, não merece guarida, pois a posse do bem imóvel pela requerida não pode ser considerada, neste momento, como injusta, porquanto decorrente das obrigações contratuais pactuadas entre as partes.

Além disso, entendo necessário que seja instaurado o contraditório, a fim de que a demandada apresente a sua defesa e, até para que, querendo, purgue a mora, mesmo que tenha sido notificada extrajudicialmente, em que pese a ausência nos autos do recebimento desse documento (id 11436077).

De outro lado, não há risco de prejuízo a autora, na medida em que a reintegração da posse é consectário lógico do pedido de rescisão contratual.

Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, com fundamento no quanto exposto acima.

Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 04/03/2021, às 10h00min.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer ao ato (art. 334, § 3º, do NCPC).

Cite-se a requerida, por meio dos Correios, com aviso de recebimento, para comparecer à audiência designada.

Esclareço às partes que deverão comparecer à audiência, salvo motivo justificado de impossibilidade, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), bem como que deverão estar acompanhados de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC).

Fica advertida a ré de que, não havendo autocomposição, poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC) a contar da data da audiência em referência, sob pena de

revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

P.R.I.C.

Castanhal/PA, 29 de maio de 2020.

SERVE A PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal.